漳州市市场监督管理局
行政处罚决定书

漳市监支处〔2025〕39号

当事人：漳州市人民医院

主体资格证照名称：事业单位法人证书

统一社会信用代码：12350602489617 97X1

住所：漳州市芗城区延安北路41号

法定代表人：林X福

身份证号码：35060019XXXX284536

根据漳州市芗城区市场监督管理局移交本局处理的线索，本局对漳州市人民医院开展检查。2025年04月07日本局予以立案。现查明：当事人在2022年1月1日-2024年6月30日期间存在以下事实：

1.门诊在收取“复杂牙拔除术”费用的同时又收取“拔牙创面搔刮术”费用，数量：40，多收金额：960元。

2.对男性患者收产科彩色多普勒超声常规检查，共收取10次，多收金额共计750元；

3.在收取“睡眠呼吸监测”或“睡眠呼吸监测过筛试验”费用的同时又收取"血氧饱和度监测"费用，数量18，多收金额68.4元；

4.睡眠呼吸监测又分解项目收取已含其中的“睡眠呼吸监测过筛试验”，数量1，多收金额111元；

5.消化、泌尿、妇科在收取彩色多普勒超声常规检查第二个部位起每部位按75元收费（医疗收费标准规定同时检查两个部位以上的，第二部位起每部位收55元），每部位多收20元，数量279个，多收金额5580元。

以上5项涉嫌违规收费合计多收金额：7469.4元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人提供的《事业单位法人证书》、《医疗机构执业许可证》复印件等，当事人法定代表人身份证复印件1张、授权委托书1份、被委托人身份证复印件1张等，证明当事人的基本情况。

2.我局制作《现场笔录》、《调查询问笔录》、《漳州市人民医院违规收费问题清单》；芗城区市场监督管理局移交的线索材料《关于多收费汇总》、部分门诊病历复印件；《漳州市人民医院关于芗城区市场监督管理局收费反馈问题情况分析》；重复收费相关复印件；光盘3张等；当事人提供的《漳州市人民医院关于芗城区市场监督管理局医疗收费反馈问题情况的报告》和《关于多收费情况汇总》费用清单、门诊费用清单、住院费用清单、发票等证明当事人超出政府指导价浮动幅度制定价格和采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的事实。

3.当事人提供的《漳州市人民医院关于芗城区市场监督管理局医疗收费反馈问题情况的报告》及相关文件、门诊病历资料、收费清单等佐证材料证明芗城区市场监督管理局检查出21个问题（其中问题二与问题十重复），15个问题不属于重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费。

本局认为，当事人作为公立综合医院，应该执行《漳州市公立医疗机构价格表(2021版)》、《漳州市医疗保障局关于发布医疗服务价格汇总表(2024版)的通知》文件规定的政府指导价医疗收费标准。本案中当事人超出政府指导价浮动幅度制定价格和采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条 “经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”之规定，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款…:(一)超出政府指导价浮动幅度制定价格的;(六)采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的”规定的违法行为。违法所得7469.4元，属于《中华人民共和国价格法》第四十一条规定的消费者多付价款，应当退还。

根据《中华人民共和国价格法》第四十一条，《价格违法行为行政处罚规定》第十六条第一款的规定，本局于2025年09月17日向当事人发出《责令退款告知书》（漳市监支责退告〔2025〕39号）并于当日送达，当事人在规定的期限内未向我局提出陈述和申辩。本局于2025年09月25日向当事人发出《责令退款通知书》（漳市监支责退〔2025〕39号）并于当日送达，责令当事人收到通知书之日起三日内退还多收价款7469.4元。至2025年9月28日当事人按照我局责令退款要求已退还到消费者社保卡7249.4元，退款期限届满未退还消费者多付价款220元。本局于2025年09月29日向当事人发

出《行政处罚告知书》（漳市监支告〔2025〕39号）并于当日送达，当事人在规定的期限内未向本局提出陈述、申辩。

当事人超出政府指导价浮动幅度制定价格和采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条规定的违法行为。鉴于当事人积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，适用《《福建省市场监督管理系统适用《福建省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》行政处罚裁量基准》从轻处罚的情形。

依据《中华人民共和国价格法》第三十九条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条、第十六条第二款的规定，责令立即改正，并对当事人处罚如下：

1.没收逾期未退还消费者多付价款220元；

2.罚款3734.7元。

以上罚没款共计3954.7元。

本处罚决定书自送达之日起生效。当事人应在收到本处罚决定书之日起十五日内持本局开具的《福建省政府非税收入缴款通知书》到银行将罚没款3954.7元如数缴交至福建省政府非税收待解缴科目。依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第（一）项规定，逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款。逾期不履行本行政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向漳州市人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间，本行政处罚决定不停止执行。

漳州市市场监督管理局

2025年10月14日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。